

1503307-43.2019.8.26.0220

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... sido novamente condenado por tráfico de drogas. Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do CPP, indefiro o recurso em liberdade, na medida em que o acusado, após os fatos, já na condição de reincidente, foi novamente condenado por tráfico de drogas, consoante processo 1500177-69.2020 (fls. 267/268). Assim, nota-se que a prisão preventiva faz-se necessária à garantia da ordem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Portal das Colinas - CEP 12516-410, Fone: (12) 2124-9685, Guaratinguetá-SP - E-mail: guarat3@tjst.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

1503307-43.2019.8.26.0220

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário

AUTORA:

JUSTIÇA PÚBLICA

RÉU / RÉ

HEBER BENFICA MARCELINO

Aos 09/11/2022 às 16:00h, em ambiente virtual criado para realização do ato, a partir da plataforma Microsoft Teams, em conformidade com o artigo 8º do Provimento CSM 2561/2055 e Resolução CNJ 354/2020, a sob a presidência da Exma. Doutora Maria Isabella Carvalho Esposito Braga, MMª. Juíza de Direito, juntamente comigo escrevente de seu cargo abaixo assinado, aberta a audiência com as formalidades legais, foi realizado o pregão, tendo comparecido a Representante do Ministério Público, Doutora Anna Cláudia Campos da Costa Galvão, o(a) acusado(a) supramencionado(a), devidamente monitorado da Penitenciária Capela do Alto, preso por outro processo, sua Defensora constituída, Dr.ª Julia Roberta de Castro Rocha Almeida OAB 425293/SP, bem como as testemunhas arroladas pela acusação 1. PM Luiz Fernando Gonçalves Carlos, 2. PM Bráulio Lúcio dos Santos Gomes, 3. Iolanda Aparecida De Oliveira Santana (presa PII Tremembé). INICIADOS OS TRABALHOS, a defensora entrevistou-se reservadamente com o réu. Logo após foram inquiridas 02 testemunhas arroladas pela acusação, PM Luiz Fernando e PM Bráulio Lúcio, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha Iolanda Aparecida, o que foi homologado. Em seguida, foi o réu interrogado, conforme segue em apartado. Após, a MM. Juíza deu por encerrada a instrução e determinou que fosse dada a palavra às partes para os debates. Dada a palavra ao Ministério Público e à Defesa, estes declararam por mídia. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de ação penal em face de HEBER BENFICA MARCELINO, como incurso nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003, conforme circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia de fls. 198/199. O feito seguiu regular trâmite, com recebimento da denúncia, citação do acusado, resposta à acusação e designação da presente

audiência (fls. 200, 212, 215/217, 223/228 e 229/230). É o breve relato dos fatos. Fundamento e decido. A pretensão punitiva estatal comporta acolhimento. A materialidade encontra-se representada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 29/30 e laudo pericial de fls. 62/65, do qual consta a eficácia da arma de fogo e munições para disparos, ressaltando-se, ainda, que foi detectado disparo recente da arma de fogo, eis que localizados vestígios de pólvora no cano da arma. Passo à autoria. O policial Luiz Fernando confirmou os fatos narrados na denúncia. Havia quatro ocupantes no carro. Iolanda não era habilitada. Durante a vistoria, foi localizada arma sob o banco do carona dianteiro. O acusado disse que a arma era dele e estava sendo ameaçado. Não disse a razão da ameaça. O acusado estava sentado no carona da frente. Não se recorda da reação das demais ocupantes. O carro foi apreendido por má conservação. O policial Lucio corroborou as alegações do colega, relatando em uníssono os fatos. Ao ser interrogado, o réu confessou os fatos narrados na denúncia. Era ameaçado por brigas, em razão de ser violento o bairro em que mora. Comprou a arma, pois tem esposa e filhos. Está preso por tráfico de drogas, cumprindo a pena. Trabalhava como auxiliar de produção. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. As mulheres eram suas amigas. Assim, encerrada a instrução, a pretensão comporta acolhimento. O acusado foi surpreendido possuindo arma de fogo dentro de um veículo no qual ocupava o banco do carona, após revista conduzida por policiais militares em operação de fiscalização de rotina na via pública. Os referidos policiais relataram seguramente os fatos, bem como que o acusado, na ocasião assumiu a posse da arma de fogo, somente havendo mulheres dentro do veículo, além do próprio. Em juízo, o acusado confessou os fatos, confirmando que a arma encontrada sob o banco do carona era de sua propriedade. Por fim, não há causas excludentes da culpabilidade, eis que imputável o réu, ciente de seu ilícito comportamento, podendo e devendo agir de acordo com a Lei Penal. A alegação de que portava a arma para defesa e em razão de ameaças não implica inexigibilidade de conduta diversa, notadamente em razão da falta de provas e de seu contumaz envolvimento com o tráfico de drogas, como se verá, que implica, notoriamente, disputas por venda de drogas e homicídios, destacando-se que a arma encontrada em seu poder foi recentemente disparada, conforme laudo pericial. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA CONDENAR HEBER BENFICA MARCELINO, como incurso nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003. Passa-se à dosimetria da pena. Na primeira fase, conforme artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado é reincidente, o que se verá adiante. Considerando-se as demais circunstâncias judiciais, não há causas de elevação, fixando-se a pena no mínimo legal, em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, no patamar mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conforme fls. 267 (processo 5300-05). De outro lado, o acusado confessou, razão pela qual, a pena mantém-se no mesmo patamar, sopesando-se o caso concreto. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, aquietando-se a pena no patamar referido. O regime inicial de cumprimento será o fechado, diante da reincidência. Incabível a conversão em penas restritivas de direitos, bem como suspensão condicional da pena, diante da reincidência, bem como por ter o acusado, após os fatos, sido novamente condenado por tráfico de drogas. Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do CPP, indefiro o recurso em liberdade, na medida em que o acusado, após os fatos, já na condição de reincidente, foi novamente condenado por tráfico de drogas, consoante processo 1500177-69.2020 (fls. 267/268). Assim, nota-se que a prisão preventiva faz-se necessária à garantia da ordem pública, o que ora se decreta. Expeça-se o necessário. Caso ainda não o tenha sido, autorizo a destruição da arma de fogo, ressalvado interesse para outras eventuais investigações em andamento. Arcará o réu com a taxa judiciária legal, no valor equivalente a 100 UFESP'S, nos termos da Lei 11.608/2003. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, com as comunicações de praxe, e remetam-se os autos ao arquivo. INTIMEM-SE AS PARTES DESTA SENTENÇA." Os depoimentos e manifestações prestados nesta audiência foram gravados com recursos audiovisuais, a serem disponibilizados às partes, em conformidade com o Provimento CG nº 08/2011, observadas as diretrizes apontadas no Comunicado CG 1061/2015, estando cientes os presentes da responsabilidade por eventual reprodução indevida. Lido e achado conforme, segue o

presente termo digitalmente assinado apenas pela magistrada, prescindindo de assinaturas dos demais participantes do ato. NADA MAIS. Eu, Nicolli de Sousa Santos, M359932, lavrei o presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA